



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2075 - Disposición SCE

VISTO:

El expediente EX-2025-135065104- -APN-DR#CNDC, caratulado “CLEAR PETROLEUM S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2075).”

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 10 de abril de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9 de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 5 de diciembre de 2025, cuando la SCE recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área “Cañadón de la Escondida – Las Heras”, ubicada en la provincia de Santa Cruz, por parte de CLEAR PETROLEUM S.A. (“CLEAR PETROLEUM”).

La operación se realizó en el marco del proceso de Licitación Pública Nacional N° 006/ 2025 (la “Licitación”) llevada adelante por Fomicruz S.E. (“FOMICRUZ”), según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares aprobados mediante Decreto 0745/2025. CLEAR PETROLEUM resultó seleccionada como una de las cesionarias de tal licitación pública por el área “Cañadón de la Escondida – Las Heras” (el “Área”).

La operación se instrumentó mediante un contrato de cesión de concesiones, celebrado entre CLEAR PETROLEUM y FOMICRUZ sobre el Área.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. d), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el Artículo 9º de la Ley citada.

La operación sujeta a análisis genera una relación vertical entre la provisión de los servicios petroleros, *aguas arriba*, y los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y de gas natural, por otro, ambos *aguas abajo*.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 10 de abril de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inc. b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área “Cañadón de la Escondida – Las Heras”, ubicada en la provincia de Santa Cruz, por parte de CLEAR PETROLEUM. Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad del contrato de cesión sobre el Área, manifestando que tal instrumento contiene información sensible cuya divulgación podría perjudicar a las partes. Asimismo, la notificante presentó un resumen no confidencial suficiente del mismo para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficiente el resumen no confidencial presentado para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1º.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2º.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área “Cañadón de la Escondida – Las Heras”, ubicada en la provincia de Santa Cruz, por parte de CLEAR PETROLEUM S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Artículo 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto del contrato de cesión sobre el Área, considerando

suficiente el resumen no confidencial presentado.

Artículo 4°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-36265062-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a CLEAR PETROLEUM S.A.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA.

Artículo 8°.- Archívese.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-135065104- -APN-DR#CNDC, caratulado "CLEAR PETROLEUM S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2075)."

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área "*Cañadón de la Escondida – Las Heras*", ubicada en la provincia de Santa Cruz, por parte de CLEAR PETROLEUM S.A. ("CLEAR PETROLEUM").
2. La operación se realizó en el marco del proceso de Licitación Pública Nacional N° 006/2025 (la "Licitación") llevada adelante por Fomicruz S.E. ("FOMICRUZ"), según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares aprobados mediante Decreto 0745/2025. CLEAR PETROLEUM resultó seleccionada como una de las cesionarias de tal licitación pública por las áreas "*Cañadón de la Escondida – Las Heras*" (el "Área").
3. La operación se instrumentó mediante un contrato de cesión, celebrado entre CLEAR PETROLEUM y FOMICRUZ sobre el Área.
4. CLEAR PETROLEUM es una empresa dedicada a brindar servicios a la industria energética y en especial a las actividades de petróleo y gas.
5. FOMICRUZ es una sociedad estatal perteneciente al Gobierno de Santa Cruz.
6. A los fines exclusivos de participar en la Licitación, CLEAR PETROLEUM, junto con Patagonia Resources S.A., Quinta E&P Argentina S.R.L., Quintana Energy Investments S.A., Roch Proyectos S.A.U, Brest S.A. y Azruge S.A., conformaron una unión transitoria de empresas denominada "Consortio Santa Cruz". Cabe destacar, que la conformación del Consortio Santa Cruz formó parte de la operación notificada y no produjo efectos con anterioridad a la misma.
7. Es preciso señalar, que CLEAR PETROLEUM tomó control sobre la concesión de explotación de hidrocarburos correspondientes al Área que le fuera adjudicada, así como de la concesión de transporte asociada a la misma, consistente en el tramo desde el Área hasta Las Heras. Por su parte, y en simultáneo, el Consortio Santa Cruz se hizo cargo de la operación del transporte correspondiente al tramo Las Heras-TERMAP.
8. El perfeccionamiento de la Operación se produjo el 28 de noviembre de 2025 y su notificación a la Secretaría de Concentraciones Económica (SCE) de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) se realizó el 5 de diciembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 5 de diciembre de 2025, CLEAR PETROLEUM notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
12. El 12 de diciembre de 2025, tras analizar la presentación efectuada, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS(DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC quedaba suspendido hasta que la parte suministre -en forma íntegra y correcta- toda la información, antecedentes y documentación que le fuera requerida. La providencia fue notificada a la parte el 12 de diciembre de 2025.
13. El 12 de diciembre de 2025, esta DNCE solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
14. El 26 de marzo de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 26 de marzo de 2026.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

16. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo del 100% de los derechos sobre la concesión de explotación de hidrocarburos del área «Cañadón de la Escondida – Las Heras» de FOMICRUZ por parte de CLEAR PETROLEUM.
17. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador</i>	
CLEAR PETROLEUM S.A.	Servicios petroleros para perforación, <i>work over</i> , <i>pulling</i> y abandono de pozos en la extracción de petróleo y gas. Servicios de intervención de pozos con equipos de torre, entre otros servicios petroleros.
CLEAR URBANA S.A.	Recolección, reducción y eliminación de desperdicios como servicios de higiene urbana en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, provincia de Chubut.
COMPAÑÍA ANDINA DE TALADROS S.A.	Servicios de intervención de pozos con equipos de torre, servicios de transporte terrestre de cargas líquidas, sólidas y gaseosas, entre otros servicios petroleros.
<i>Objeto</i>	
100% de la Concesión de explotación del área «Cañadón de la Escondida – Las Heras» ubicada en la provincia de Santa Cruz, incluyendo la concesión de transporte correspondiente.	Exploración y explotación de petróleo y gas.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la la parte notificante.

18. En virtud de las actividades desarrolladas por CLEAR PETROLEUM, COMPAÑÍA ANDINA DE TALADROS S.A. y el área objeto, se genera una relación vertical entre la provisión de los servicios petroleros, *aguas arriba*, y los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y de gas natural, por otro, ambos *aguas abajo*. Dichos mercados fueron definidos previamente por la (ex) CNDC² y son de alcance nacional.
19. Asimismo, la presente operación significa la entrada de CLEAR PETROLEUM a los mercados de exploración y explotación de hidrocarburos dado que el área objeto es la primera concesión sobre la cual adquiere derechos y declara no haber participado nunca en ninguno de dichos mercados.
20. Dentro de los servicios petroleros, el grupo comprador realiza: (i) Servicios de operación y mantenimiento;³ (ii) Servicios de pozo (WSV);⁴ (iii) Evaluación de la reserva vía cableado (REW), *Slickline*, *Wireline* y *Cased & Open Hole*⁵ y (iv) Terminación.⁶
21. Cabe destacar que no existen fuentes de datos oficiales sobre los servicios petroleros en Argentina, por lo que a continuación, se presentan el tamaño de algunos de dichos segmentos en Argentina sobre los cuales la parte notificante pudo recabar datos de participaciones.
22. De esta manera, con respecto a los servicios de pozo (WSV), la participación a nivel nacional medida en cantidad de equipos del grupo comprador, para el año 2024, alcanzó el 19,2%, una participación representada por 15 equipos sobre un total de 76 para este segmento.
23. Por su parte, bajo el segmento correspondiente a evaluación de la reserva vía cableado (REW), (*Slickline/Wireline/Cased & Open Hole*), la participación para el año 2024 del

² La (ex) CNDC definió estos mercados en el Dictamen 985/2013, parte integrante de la Resolución SCI 36/2013, emitidas en el marco del expediente S01:0154216/2010, caratulado: "SCHLUMBERGER S.A. Y ASTORG PARTNERS SA S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 817)"; Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: "EXXONMOBIL INTERNATIONALNAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 887)".

³ Los servicios de operación y mantenimiento que ofrece el grupo comprador incluyen mantenimiento mecánico e instrumentación; mantenimiento de instalaciones; montaje de redes eléctricas y trabajos de media tensión; transporte de lodos de perforación; transporte de cargas líquidas; servicios de atención a la producción; transporte, distribución y logística de productos químicos.

⁴ Los servicios de pozo (WSV) que ofrece el grupo comprador son desparafinado, bombeo y *pulling*, servicio de limpieza de pozos de petróleo, gas, acuíferos, inyectoros y sumideros.

⁵ *Stickline* y *Wireline* son servicios de intervención de pozos mediante un cable de acero liso, en el primer caso, y con diferentes unidades versátiles, en el segundo, para el registro electrónico de caudales, la operación y calibración de válvulas reguladoras de fondo, entre otras maniobras. El grupo comprador brinda ambos servicios de manera unificada. Asimismo, provee servicios de "*Cased & Open Hole*" que registran pozos abiertos o entubados, realizan punzado de cañería, ensayo y bajada instalación final para la extracción de hidrocarburos.

⁶ La terminación que ofrece el grupo comprador es el servicio de *workover*, es decir, la finalización, reparación, intervención, limpieza o puesta en marcha de pozos.

grupo comprador en el mercado nacional ascendió a 16,2%, con 29 equipos sobre un total de 179 para este segmento.

24. Por último, para el segmento terminación de servicios petroleros, la participación en el mercado nacional del grupo comprador para el año 2024 fue del 7,6%, un guarismo alcanzado con 5 equipos sobre un total de 69 bajo el segmento considerado.
25. Como puede observarse, las participaciones de CLEAR PETROLEUM y COMPAÑÍA ANDINA DE TALADROS S.A. en los segmentos de servicios petroleros de servicios de pozo (WSV), evaluación de la reserva vía cableado (REW), (Slickline/Wireline/Cased & Open Hole) y terminación son, en todos los casos analizados, inferiores a 20%.
26. Por otro lado, se presentan también las participaciones del área objeto en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, de acuerdo con la información provista por las partes.

Tabla 3 | Producción de petróleo crudo y participación a nivel nacional. Años 2022-2024

PETRÓLEO	2022		2023		2024	
	Producción (m³)	Participación (%)	Producción (m³)	Participación (%)	Producción (m³)	Participación (%)
Área objeto	644.660	1,91	598.475	1,62	555.070	1,36
Total nacional	33.812.429	100	36.868.035	100	40.778.371	100

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

Tabla 4 | Producción de gas natural y participación a nivel nacional. Años 2022-2024

GAS	2022		2023		2024	
	Producción (Mm³)	Participación (%)	Producción (Mm³)	Participación (%)	Producción (Mm³)	Participación (%)
Área objeto	32.994	0,07	34.611	0,07	33.594	0,07
Total nacional	48.489.510	100	48.125.399	100	50.737.796	100

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

27. De las tablas precedentes, se desprende que la participación que el área objeto de la presente operación le otorga a la parte compradora es poco significativa —menos del 2% en el caso del petróleo crudo y de 0,07% para el gas natural, en los últimos tres años.

28. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto *aguas arriba* como *aguas abajo*, no superan el 30% en ningún mercado ni segmento de la relación vertical analizada, puede concluirse que no hay posibilidad de que se generen daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados afectados.
29. Por lo expuesto, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
30. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

31. Esta DNCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

32. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%).”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
33. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
34. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área *“Cañadón de la Escondida – Las Heras”*, ubicada en la provincia de Santa Cruz, por parte de CLEAR PETROLEUM S.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2075 - Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.